



Openbaar Besluit

Ons kenmerk: 7597/24
Onderwerp: Zaak 7597 / Beslissing op bezwaar in verband met het verzoek om openbaarmaking van de stukken in de zaak Wasserijen/ 6855
Datum: 15 juli 2013

Beslissing van de Autoriteit Consument en Markt op het bezwaarschrift van D. Schrijvershof, werkzaam bij Van Doorne N.V. tegen het besluit van 12 april 2013 (met kenmerk: 7597/4.B90) met betrekking tot een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

I. Verloop van de procedure

1. Bij besluit van 12 april 2013 (hierna: het bestreden besluit)¹ heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) beslist op het verzoek (met kenmerk 7597/1) van D. Schrijvershof werkzaam bij Van Doorne N.V. (hierna: Schrijvershof) dat is ingediend op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Het verzoek van Schrijvershof heeft betrekking op verstrekking van alle schriftelijke stukken, inclusief door de Nederlandse Mededingingsautoriteit zelf opgestelde stukken, waarover zij beschikte op 8 december 2011 en waarover de NMa/ ACM sindsdien beschikt voor wat betreft het dossier bij zaak Wasserijen 6855.
2. Op 1 april 2013 is de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in werking getreden (Stb. 2013, 102). Vanaf die datum is de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) de rechtsopvolger van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit en de Consumentenautoriteit. Sindsdien oefent ACM de bevoegdheden uit van deze drie rechtsvoorgangers.
3. In het bestreden besluit is het verzoek van Schrijvershof afgewezen. Tegen het bestreden besluit heeft Schrijvershof op 19 april 2013 bezwaar gemaakt. Op 16 mei 2013 heeft Schrijvershof de gronden van bezwaar ingediend.
4. ACM heeft Schrijvershof in verband met het bezwaarschrift op 25 juni 2013 gehoord. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt.

¹ Kenmerk: 7597/4.B90.



Openbaar Besluit

II. Bezwaargronden

5. De bezwaren van Schrijvershof kunnen als volgt worden samengevat.

Bezwaargrond 1 Lopende bezwaarprocedure

6. Als eerste voert Schrijvershof aan dat een lopende procedure in de hoofdzaak geen grond is voor afwijzing van zijn verzoek, nu in de hoofdzaak een besluit is genomen en dit besluit rechtskracht heeft tot het wordt vernietigd of ingetrokken.

1a. Handhaving sanctiebesluit

7. Indien het sanctiebesluit in de hoofdzaak wordt gehandhaafd, staat dit de verstrekking van de stukken niet in de weg. Schrijvershof voert aan dat niet rechtens genoegzaam is aangetoond dat de toegang tot de gevraagde documenten de commerciële belangen van de bij de hoofdzaak betrokken partijen concreet en daadwerkelijk dreigen aan te tasten.
8. Schrijvershof verwijst hier naar de uitspraak EnBW Energie Baden-Württemberg A.G. (hierna: EnBW) van het Gerecht van de Europese Unie (hierna: het Gerecht) van 22 mei 2012 in zaak T-387/04 (ACM leest: T-344/08) en de beslissing van de Raad van Bestuur (hierna: RvB) van de NMa in zaak Wob-verzoek DLA Piper 7455/35.

1b. Intrekking sanctiebesluit

9. Ook indien ACM het besluit in de hoofdzaak niet handhaaft, dan staat dat aan de verstrekking van stukken volgens Schrijvershof niet in de weg. Hij stelt dat openbaarmaking van stukken waarvan later het sanctiebesluit wordt ingetrokken slechts beperkte extra gevolgen hebben voor de bij de hoofdzaak betrokken partijen. Het belang van deze partijen bij niet-openbaarmaking is daardoor onvoldoende zwaarwegend. In dit verband verwijst Schrijvershof naar de beslissing van de RvB van de NMa in de zaak Wob-verzoek DLA Piper 6233.

Bezwaargrond 2 belangen van de betrokken ondernemingen

10. Schrijvershof voert als tweede grond van bezwaar aan dat de belangen van de bij de hoofdzaak betrokken ondernemingen niet onevenredig worden geschaad door openbaarmaking in de zin van artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob. Met betrekking tot de stukken waarover de NMa beschikte op 8 december 2011 geldt dat deze al zijn verwerkt in het (openbare) sanctiebesluit. Hierdoor valt niet in te zien dat een 'onjuist beeld' zou kunnen ontstaan.
11. Voorts merkt Schrijvershof op dat de bij de hoofdzaak betrokken partijen tegen het besluit dat strekt tot openbaarmaking van de gevraagde stukken kunnen opkomen, zodat hun belangen voldoende zijn beschermd.



Openbaar Besluit

Bezwaargrond 3: onvolledige motivering en onzorgvuldige belangenafweging

12. Schrijvershof meent dat het bestreden besluit onvolledig is gemotiveerd en dat er geen zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden. Schrijvershof verwijst in dit verband naar een telefoongesprek dat hij heeft gevoerd met een medewerker van ACM op 11 april 2013 en naar de Memorie van Toelichting bij artikel 3:47 van de Awb.
13. In voornoemd telefoongesprek zou aan de orde zijn geweest dat zijn verzoek is afgewezen op grond van de omvang van het dossier, een belangenafweging waarbij ACM eigenstandig de belangen van derden zou hebben afgewogen tegen het belang van Schrijvershof, het feit dat het voor ACM niet kenbaar is welk belang Schrijvershof heeft bij de gevraagde stukken en dat het niet kenbaar is wat de toegevoegde waarde is van de gevraagde stukken in aanvulling op het openbaar gemaakt besluit.
14. Volgens Schrijvershof hebben de punten de omvang van het dossier, het feit dat het voor ACM niet kenbaar is welk belang Schrijvershof heeft bij de gevraagde stukken en dat het niet kenbaar is wat de toegevoegde waarde is van de gevraagde stukken wel degelijk een rol hebben gespeeld, terwijl deze punten geen betekenis toekomen in het kader van de Wob en deze punten niet terug zijn te vinden in het bestreden besluit.
15. Voorts merkt Schrijvershof op dat hij heeft verzocht om een inventarislijst behorende bij de zaak Wasserijen 6855, zodat hij zijn verzoek kon specificeren.

Bezwaargrond 4: Schending van algemene beginselen van behoorlijk bestuur

16. Schrijvershof stelt dat het bestreden besluit in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel. De feiten zijn niet zorgvuldig onderzocht en er is geen sprake van een zorgvuldige belangenafweging. Er heeft ten onrechte geen beoordeling per dossierstuk plaatsgevonden en er is ten onrechte een beroep gedaan op artikel 10, tweede lid, sub g, van de Wob.
17. Voorts merkt Schrijvershof op dat het bestreden besluit in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel, omdat er niet zo spoedig mogelijk een besluit is genomen. Er is tot het einde van de (verdaagde) termijn gewacht, zonder een concrete analyse per dossierstuk uit te voeren of de bij de hoofdzaak betrokken partijen te raadplegen. In dit verband wijst Schrijvershof erop dat deze in deze zaak gehanteerde aanpak in schril contrast staat met de aanpak van zijn verzoek in de zaak Wob-verzoek Toezeggingsbesluit Federatie Textielbeheer Nederland 7245.
18. Tevens stelt Schrijvershof dat het bestreden besluit in strijd is met het motiveringsbeginsel. In het bestreden besluit is een korte verwijzing naar de afwijzingsgronden opgenomen, zonder per document of per categorie concreet en afzonderlijk te onderzoeken hoe en



Openbaar Besluit

waarom de uitzonderingsgronden van artikel 10, tweede lid, onder c, d en g, van de Wob van toepassing zijn. Over de uitzonderingsgronden van artikel 10, tweede lid, onder c en d van de Wob, merkt hij op dat niet is gemotiveerd waarom alle gevraagde informatie een nadelige invloed kan uitoefenen op het door ACM uitgeoefende toezicht en onderzoek.

19. Ten aanzien van de uitzonderingsgrond van artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob stelt Schrijvershof dat een afweging heeft plaatsgevonden van het belang van openbaarmaking tegen de belangen van de bij de hoofdzaak betrokken partijen, terwijl de betrokken partijen niet zijn gehoord. Die belangenafweging was daardoor niet deugdelijk.

III. Overwegingen

20. Hierna zal ACM reageren op de bezwaargronden van Schrijvershof. Daarbij wordt niet in alle gevallen de volgorde van Schrijvershof aangehouden.

Belangenafweging

21. Schrijvershof heeft gevraagd om de schriftelijke stukken die behoren bij het dossier van de zaak Wasserijen 6855, waarover de NMa beschikte op 8 december 2011 (hierna: stukken A) en waarover de NMa/ ACM vanaf die datum beschikt (hierna: stukken B), inclusief de door de NMa en/of ACM zelf opgestelde stukken, waaronder het Rapport.
22. In de zaak Wasserijen 6855 is door de NMa bij besluit van 8 december 2011 aan vier wasserijen die actief zijn in de gezondheidszorg (hierna: de betrokken partijen) een sanctie opgelegd (hierna: het sanctiebesluit).² Tegen het sanctiebesluit hebben de betrokken partijen bezwaar ingediend. De bezwaarprocedure tegen het sanctiebesluit loopt thans nog.
23. ACM heeft in het bestreden besluit het belang van openbaarmaking afgewogen tegen de belangen van de opsporing en vervolging van strafbare feiten, de inspectie, de controle en het toezicht door bestuursorganen en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden (artikel 10, tweede lid, onder c, d en g, van de Wob).

De opsporing en vervolging van strafbare feiten en de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen

24. De uitzonderingsgrond 'de opsporing en vervolging van strafbare feiten' beoogt te voorkomen dat de opsporing en vervolging van strafbare feiten zou kunnen worden gefrustreerd door openbaarmaking van gegevens die ACM heeft vergaard.

² 6855_1/362.



Openbaar Besluit

25. Dat er thans, ook al is er al een sanctiebesluit genomen in de hoofdzaak waartegen een bezwaarprocedure loopt' nog sprake is van 'de opsporing en vervolging strafbare feiten' zal hieronder worden uiteengezet.
26. Naar aanleiding van een sanctiebesluit van ACM is het mogelijk daartegen bezwaar in te dienen. Een primair sanctiebesluit van ACM is daarom niet aan te merken als 'eindbeschikking', zeker niet in het geval er zoals in casu bezwaar is ingediend. Niet valt immers uit te sluiten dat in het kader van de bezwaarprocedures heropening van het onderzoek plaats vindt. Zekerheid over zulke eventuele heropening van het onderzoek valt niet te geven totdat op bezwaar is beslist. Nu in de hoofdzaak bezwaar loopt, kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie worden geweigerd met een beroep op de bescherming van het onderzoek.
27. Het is voor ACM van groot belang dat gedurende de (toezichts- en) onderzoeksfase, waarvan heropening naar aanleiding van het bezwaar - als gezegd – niet is uitgesloten, in beginsel geen inhoudelijke informatie over een onderzoek naar buiten worden gebracht. Openbaarmaking kan het besluitvormingsproces in bezwaar ondermijnen.
28. In dit verband verwijst ACM bovendien naar twee uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 augustus 2002³ en 31 maart 2004⁴, waaruit volgt dat mag worden volstaan met een (korte) verwijzing naar één van de relatieve weigeringsgronden van artikel 10, tweede lid, van de Wob, nu een nadere motivering van die weigeringsgronden niet mogelijk is zonder informatie prijs te geven die juist verborgen moet blijven.
29. De combinatie van de relatieve weigeringsgronden 'de opsporing en vervolging van strafbare feiten' en 'inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen' is in verschillende uitspraken gehonoreerd. Zie in dit verband bijvoorbeeld de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 januari 2009⁵ en van 11 april 2007.⁶
30. Schrijvershof heeft in elk geval niet aangetoond waarom het belang van openbaarmaking in casu zwaarder weegt dan het belang 'de opsporing en vervolging van strafbare feiten en de

5/11

³ ECLI:NL:RVS:2002:AE6702 Raad van State, 21-08-2002, 200105270/1.

⁴ ECLI:NL:RVS:2004:AO6516 Er wordt een nieuw venster geopend. Raad van State, 31-03-2004, 200302140/1.

⁵ ECLI:NL:RVS:2009:BH0478 Er wordt een nieuw venster geopend. Raad van State, 21-01-2009, 200708483/1, rechtsoverweging 2.3.1.

⁶ ECLI:NL:RVS:2007:BA2668 Er wordt een nieuw venster geopend. Raad van State, 11-04-2007, 200606693/1, rechtsoverweging 2.6.



Openbaar Besluit

inspectie, controle en toezicht door (respectievelijk art. 10, tweede lid, onder c en d, van de Wob).

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden

31. Voor zover het bezwaar van Schrijvershof is gericht tegen het onderdeel van het bestreden besluit waarin wordt aangegeven dat openbaarmaking wordt geweigerd op grond van 'het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden' kan dat, gelet op het voorgaande, buiten beschouwing blijven. De voorgaande overwegingen staan op zichzelf immers al in de weg aan het thans verstrekken van de stukken aan Schrijvershof.

De gevraagde stukken

32. Het door Schrijvershof gemaakte onderscheid tussen de stukken A en B gaat niet op. De nog te nemen beslissing op bezwaar in de hoofdzaak ziet zowel op de stukken A als de stukken B. Gezien de volledige heroverweging in bezwaar dienen ook de stukken A te gelden als stukken die betrekking hebben op een aangelegenheid waarover nog geen (eind)besluit is genomen. In dit verband verwijst ACM naar artikel 4, derde lid, van Verordening nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, waarin is bepaald dat de toegang tot een document dat is opgesteld voor intern gebruik of door een instelling is ontvangen en dat betrekking heeft op een aangelegenheid waarover de instelling nog geen besluit heeft genomen kunnen worden geweigerd, indien de openbaarmaking ervan het besluitvormingsproces van de instelling ernstig zou ondermijnen. ACM heeft nog geen (eind)besluit genomen.
33. Dat het sanctiebesluit in een bewerkte c.q. vertrouwelijk gemaakte versie openbaar is gemaakt doet — in dit stadium — aan de vertrouwelijkheid van de onderliggende stukken niets af.

Integrale afwijzing

34. Aangezien de belangen van opsporing en vervolging van strafbare feiten, inspectie en controle zwaarder wegen dan het belang bij openbaarmaking heeft ACM geen navraag gedaan bij de betrokken partijen. Er zal pas navraag bij de betrokken partijen worden gedaan indien ACM voornemens is over te gaan tot (gedeeltelijke) verstrekking van de gevraagde stukken. In dat kader dient het ook geen doel een inventarislijst betreffende de hoofdzaak Wasserijen 6855 aan Schrijvershof op te sturen.



Openbaar Besluit

35. Anders dan Schrijvershof heeft gesteld, kan een verzoek op grond van de Wob onder omstandigheden wel degelijk integraal worden afgewezen zonder de gevraagde documenten concreet en afzonderlijk te onderzoeken.
36. Zie in dit verband de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 26 juni 2013⁷: *“Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) (zie onder andere de uitspraak van 27 december 2012, LJN: BY7336) moet in beginsel per document of onderdeel daarvan worden gemotiveerd op welke grond openbaarmaking daarvan achterwege wordt gelaten. Als dat zou leiden tot herhalingen die geen redelijk doel dienen kan daarvan worden afgezien. Indien meer dan één weigeringsgrond van toepassing is geacht op een document dat uit verschillende onderdelen bestaat, kan deze uitzondering zich slechts voordoen indien voldoende kenbaar is van welke weigeringsgrond voor welk onderdeel wordt uitgegaan.”*

Zorgvuldigheidsbeginsel

37. ACM betwist dat het bestreden besluit niet zorgvuldig tot stand is gekomen nu daarin op de aanvraag integraal is beslist. Zoals hierboven uiteengezet kan een Wob-verzoek, zonder een beoordeling per dossierstuk, wel degelijk integraal worden afgewezen. De enkele omstandigheid dat het bestreden besluit eerst aan het eind van de daarvoor geldende termijn genomen is, maakt de beslissing niet onzorgvuldig.

Motivering

38. Schrijvershof meent dat het bestreden besluit gebrekkig is gemotiveerd. In het bestreden besluit is slechts een korte verwijzing opgenomen naar artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, d en g, van de Wob.
39. Een aantal gronden van afwijzing van zijn verzoek zouden hem telefonisch zijn verteld op 11 april 2013 door een medewerker van ACM, terwijl deze gronden niet terug zijn te vinden in de bestreden beslissing. Het genoemde telefoongesprek van 11 april 2013 heeft plaatsgevonden voorafgaande aan ondertekening van het bestreden besluit.
40. Tijdens de hoorzitting heeft Schrijvershof hierover opgemerkt dat het telefoongesprek als een nadere motivering van het besluit dient te gelden, omdat hem zou zijn verteld dat het besluit al genomen was. Hierover merkt ACM op dat de motivering in het bestreden besluit leidend is en niet wat telefonisch aan de orde zou zijn geweest. Zie in dit verband artikel 5, tweede lid, van de Wob en de memorie van toelichting op de Wob:

⁷ Zaaknummer: AWB 12/2017 WOB, rechtsoverweging 3.5.1.



Openbaar Besluit

'Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek om informatie dient altijd schriftelijk en gemotiveerd aan de verzoeker te worden medegedeeld.'

41. Tevens volgt uit artikel 3:47 van de Awb dat de motivering van een besluit schriftelijk moet worden verstrekt. Het is evident dat de motivering waarover dit artikel spreekt schriftelijk moet worden verstrekt. Zie in dit verband de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juni 1997⁸:

"Uit deze bepaling vloeit voort dat de motivering van een beschikking op schrift dient te zijn gesteld. Ter motivering van een besluit als het onderhavige kan derhalve niet worden volstaan met een verwijzing naar hetgeen in gesprekken van de verzekeringsgeneeskundige en de arbeidsdeskundige met betrokkene aan de orde is geweest."

42. Ook het woordgebruik 'vermelden bij de bekendmaking' van artikel 3:47 van de Awb wijst erop dat de motivering van een besluit op schrift dient te zijn gesteld. Voorts geldt dat Schrijvershof niet in zijn belangen is geschaad, nu in de bezwaarfase een volledige heroverweging van het bestreden besluit plaats vindt. Schrijvershof is bovendien niet beperkt in de gronden die hij in het kader van zijn bezwaar heeft kunnen aandragen.

Verwijzingen naar andere zaken

43. Schrijvershof verwijst in zijn bezwaarschrift naar het besluit van de RvB van de NMa 6 augustus 2012 in de zaak Wob-verzoek DLA Piper 7455.⁹ De verwijzing naar deze gaat echter om meerdere redenen niet op. In het Wob-verzoek DLA Piper 7455 werd gevraagd om de stukken die zagen op twee dossiers van de NMa, terwijl deze dossiers op het moment van het indienen van het Wob-verzoek al waren afgesloten. Voorts geldt dat het in die twee dossiers nimmer tot het opleggen van een sanctie is gekomen. Er was dus ook geen sprake van een Wob-procedure terwijl bezwaarprocedure in de hoofdzaak nog liep.
44. Voorts verwijst Schrijvershof naar het besluit van de RvB van de NMa van 4 september 2008 in de zaak Wob-verzoek DLA Piper 6233.¹⁰ ACM merkt hierover op dat voornoemde zaak evenmin vergelijkbaar is met de onderhavige zaak. In voornoemde zaak zag het Wob-verzoek om openbaarmaking alleen op het rapport in de hoofdzaak, in tegenstelling tot in onderhavige zaak waar alle stukken worden gevraagd. Daarnaast was ten tijde van het nemen van het Wob-besluit op 4 september 2008 het besluit in de hoofdzaak, inhoudende

⁸ AB 1997/329.

⁹ 7455/35.

¹⁰ 6233/25.



Openbaar Besluit

dat er geen sprake was van een overtreding, al onherroepelijk. In dit geval is echter nog geen sprake van een onherroepelijk besluit in de hoofdzaak Wasserijen 6855, omdat de bezwaarprocedure tegen het sanctiebesluit nog loopt.

45. In verband met het zorgvuldigheidsbeginsel verwijst Schrijvershof naar een ander Wob-verzoek in de zaak Toezeggingsbesluit Federatie Textielbeheer Nederland 7596. Deze verwijzing treft evenmin doel. In de zaak Toezeggingsbesluit Federatie Textielbeheer Nederland is bij besluit van 8 november 2011 door de RvB van de NMa een toezeggingsbesluit genomen. Er was in die zaak dus geen sprake van sanctionering, noch van een lopende bezwaarprocedure in de hoofdzaak ten tijde van het Wob-verzoek.
46. Ten slotte verwijst Schrijvershof naar de uitspraak EnBW van het Gerecht van 22 mei 2012 in zaak T-344/08. Deze verwijzing treft geen doel. De Europese Commissie heeft op 31 juli 2012 een hogere voorziening ingesteld tegen deze uitspraak. Het laatste woord over het arrest in zaak T-344/08 is dus nog niet gezegd. Meer in het bijzonder over de uitzonderingsbepaling ten aanzien van de bescherming van het doel van het onderzoek (artikel 4, lid 2, derde streepje van de transparantieverordening) en de werkingssfeer van deze uitzonderingsbepaling.
47. Voorts gaat de vergelijking met de uitspraak EnBW in zaak T-344/08 niet op, omdat ook hier geen sprake is van vergelijkbare omstandigheden. Er wordt door het Gerecht in het arrest een onderscheid gemaakt tussen de verzoeken die zien op toegang tot documenten tijdens de duur van de procedure en de situatie waarin een eindbeschikking is gegeven houdende afsluiting van het dossier. Zie in dit verband randnummer 57 van de uitspraak EnWB in zaak T-344/08 EnBW:
- “De voor een bijzondere procedure, (...) een staatssteunprocedure of een procedure inzake mededingingsregelingen, geldende regeling voor de toegang tot het dossier geldt echter slechts tijdens de duur van de betrokken procedure. Bijgevolg kan de redenering die het Hof heeft gevolgd in het arrest TGI, aangehaald in punt 40 hierboven, niet zonder meer worden toegepast in een situatie waarin de instelling reeds een eindbeschikking heeft gegeven houdende afsluiting van het dossier waarop het verzoek om toegang betrekking heeft, zoals in casu het geval is.”*
48. Zie voorts randnummer 116 van de uitspraak EnBW het arrest T-344/08 EnWB:
- “(…) dat de uitzondering van artikel 4, lid 2, derde streepje van verordening nr. 1049/2001, zoals uit de formulering volgt, niet het onderzoek als zodanig beoogt te beschermen, maar het doel van dat onderzoek namelijk in het geval van een mededingingsprocedure nagaan of inbreuk is gemaakt op art. 81 EG en in voorkomend geval de daarvoor verantwoordelijke ondernemingen bestraffen. Om die reden blijven de op de verschillende*



Openbaar Besluit

onderzoekshandelingen betrekking hebbende stukken van het dossier onder die uitzondering vallen zolang dat doel niet is bereikt, ook al is het specifieke onderzoek of specifieke inspectie waarop het gevraagde document betrekking heeft, beëindigd (...)

49. En randnummer 119 van de uitspraak EnBW in zaak T-344/08:

“Het onderzoek in een concrete zaak dient echter te worden geacht te worden afgesloten door de eindbeschikking, ongeacht een eventuele latere nietigverklaring van die beschikking door de rechterlijke instanties, aangezien de betrokken instelling zelf de procedure op dat ogenblik als beëindigd beschouwt.”

50. In de uitspraak EnBW in zaak T-344/08 was voor de Commissie de procedure als afgesloten beschouwd, nu zij een eindbeschikking had genomen en slechts door eventueel beroep de eindbeschikking kon worden aangetast. Zoals hierboven al uiteengezet is er in de zaak Wasserijen 6855 nog geen eindbeschikking genomen nu nog moet worden beslist op het bezwaar. Hieruit volgt dat de bescherming van het doel van het in deze Wasserijen zaak gevoerde onderzoek nog niet is bereikt en openbaarmaking het besluitvormingsproces in bezwaar zou kunnen ondermijnen. Er is geen sprake van vergelijkbare omstandigheden tussen de onderhavige zaak en de omstandigheden zoals zij zich voordeden in de uitspraak EnBW in zaak T-344/08.

Ongegrondverklaring en vergoeding kosten bezwaar

51. Nu de argumenten van Schrijvershof geen doel treffen en ACM ook anderszins geen aanleiding ziet terug te komen op het bestreden besluit, is het bezwaar ongegrond.

52. Schrijvershof verzoekt op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht om een vergoeding van de door hem gemaakte kosten die hij in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken. Als gevolg van de ongegrondbevinding van de bezwaren, wordt het verzoek van Schrijvershof om een vergoeding van de proceskosten afgewezen.

IV. Besluit

53. De Autoriteit Consument en Markt:

- I. Verklaart de bezwaren van de heer D. Schrijvershof ongegrond;
- II. Wijst het verzoek van de heer D. Schrijvershof om vergoeding van de door hem gemaakte kosten van de bezwaarprocedure af.

Autoriteit Consument & Markt



Openbaar Besluit

Besluit, 15 juli 2013

De Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,

w.g
Mr. M.T.P.J. van Oers
Directeur Juridische Zaken

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking daarvan beroep instellen bij de bevoegde rechtbank.

11/11